



Zásady hospodárenia s majetkom obce Horný Vadičov

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. v spojení s ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení poslednej novelizácie pod č. 241/2019 Z. z. určuje tieto zásady hospodárenia s majetkom obce (ďalej len "Zásady"):

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Obec Horný Vadičov je územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami a vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s týmto majetkom.
2. Majetkom obce sú nehnuteľnosti a hnuťelné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce vrátane vecí, ktoré obec nadobudla vlastnou činnosťou alebo ktoré nadobudla do svojho vlastníctva prechodom z majetku štátu.
3. Orgány obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a obcou založené právnické osoby majú právo najmä:
 - a) používať zverený majetok na plnenie svojich úloh
 - b) vo všetkých majetkovoprávných vzťahoch v rozsahu týchto Zásad vystupovať svojim menom (právna subjektivita) a niesť majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu v súlade s týmito Zásadami
 - c) správca obecného majetku nesmie majetok obce prevádzať do vlastníctva iných osôb, majetok akýmkoľvek spôsobom zaťažiť, založiť, alebo zriadiť vecné bremeno bez súhlasu obecného zastupiteľstva.
4. Orgány obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a obcou založené právnické osoby sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
 - a) starať sa o účelné a hospodárne využitie zvereného majetku v prospech rozvoja obce, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia
 - b) udržiavať a užívať majetok
 - c) chrániť majetok obce pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
 - d) používať všetky právne prostriedky na zachovanie majetku obce, na jeho ochranu, uplatňovať právo náhrady škody proti tým, ktorí za škodu zodpovedajú, uplatňovať právo na vydanie neoprávneného majetkového prospechu proti tomu, kto ho na úkor obce alebo organizácie či subjektu získal, vymáhať s tým súvisiace pohľadávky
 - e) plniť ďalšie povinnosti uložené obcou pri správe majetku obce
 - f) viesť majetok obce v účtovníctve podľa osobitného predpisu
 - g) v termíne do 31.12. bežného kalendárneho roka vykonávať inventarizáciu majetku obce, podľa potreby aj mimoriadne
5. Všetky orgány obce a právnické osoby založené alebo zriadené obcou sú povinné hospodáriť s týmto majetkom v záujme obce a jej obyvateľov, v prospech rozvoja obce, jej územia a tvorby a ochrany životného prostredia.
6. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávných vzťahoch obce je starosta obce.
7. Právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

8. Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku obce alebo užívateľom jej majetku, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Splnenie podmienky preukazuje v katastrálnom konaní obec.

Článok 2

Predmet a rozsah úpravy

1. Zásady upravujú:

- a) nadobúdanie vecí do vlastníctva majetku obce a prevody vlastníctva majetku obce
- b) postup prenechávania majetku do užívania,
- c) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
- d) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
- e) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce
- f) nakladanie s cennými papiermi
- g) úkony organizácií podliehajúce schváleniu orgánmi obce
- h) nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv
- i) kritériá na určenie majetku obce za prebytočný alebo neupotrebitelný
- j) podmienky, za ktorých bude možné znížiť kúpnu cenu oproti všeobecnej hodnote majetku pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a podmienky pre zníženie nájomného pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
- k) dôvody hodného osobitného zreteľa, najmä prevody a nájmy nehnuteľností s malou výmerou a nízkou hodnotou alebo podporujúce všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel,
- l) právomoci a úlohy orgánov obce pri nakladaní s majetkom obce; tým nie je dotknutá právomoc obecného zastupiteľstva podľa odseku 2.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

- a) **spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku** obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu (*zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových predpisov*),
- b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva **nehnuteľného majetku** obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže, podmienky obchodnej verejnej súťaže musia zabezpečiť požiadavky na transparentnú a nediskriminačnú súťaž a nesmú brániť vytvoreniu čestného súťažného prostredia
- c) prevody vlastníctva **nehnuteľného majetku** obce, ak sa realizujú priamym predajom alebo obchodnou verejnou súťažou ak v podmienkach tejto súťaže nebola určená požadovaná cena nehnuteľného majetku obce na základe právnych úkonov
- d) prevody vlastníctva **hnuteľného majetku** obce na základe právnych úkonov, ktorého zostatková hodnota je 5 000,00 eur a viac,
- e) prebytočnosť nehnuteľného majetku obce,
- f) zverenie majetku do správy správcovi v prípade nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku,
- g) prevod správy a zámenu správy medzi správcami majetku obce týkajúce sa nehnuteľného majetku,

- h) prevod správy a zámenu správy medzi správcami majetku obce týkajúce sa hnutel'ného majetku,
- i) odpustenie, odpis, prípadne zníženie pohľadávky obce nad hodnotu 300,00 eur, vklad majetku obce do majetku obcou zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností a iných právnických osôb a vklad do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti,
- j) nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce
- k) nadobudnutie hnutel'nej veci, ktorej obstarávacia cena je vyššia ako 5 000,00 eur zriadenie vecného bremena, predkupného práva a záložného práva na hnutel'ný a nehnuteľný majetok obce,
- l) nájom nehnuteľného majetku obce ,
- m) nájom nehnuteľného majetku obce v prípadoch hodných osobitného zreteľa, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
- n) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
- o) prijatie úveru, pôžičky alebo iného návratného zdroja financovania,
- p) prevzatie záväzku z úveru, dlhu alebo inej pôžičky právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
- q) zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve obce prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor,
- r) koncesné zmluvy na stavebné práce alebo služby,
- s) výpožičku nehnuteľného a hnutel'ného majetku obce,
- t) nakladanie s majetkovými právami,
- u) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu a to trojpätinovou väčšinou poslancov.
- v) v ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce, pokiaľ nie je právnym predpisom ustanovené, že rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Článok 4

Nadobúdanie vecí do vlastníctva majetku obce a prevody vlastníctva majetku obce

A. Nadobúdanie vecí do vlastníctva majetku obce

1. Obec môže nadobudnúť hnutel'ný a nehnuteľný majetok:
 - a) prechodom z majetku Slovenskej republiky v súlade s platnou právnou úpravou (do vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky aj súvisiace majetkové práva a do hodnoty nadobúdaného majetku a majetkových práv aj súvisiace záväzky).
 - b) od právnických a fyzických osôb na základe zmluvy, a to odplatne alebo bezodplatne
 - c) vlastnou podnikateľskou činnosťou:
 - majetkovou účasťou na podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb
 - peňažnými a nepeňažnými vkladmi do obchodných spoločností
 - d) investorskou činnosťou:
 - stavbou objektov a budov

- v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo fyzickými osobami
- e) dedením, darovaním
 2. Nadobúdanie vlastníctva **nehnuteľného majetku** podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 3. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie vlastníctva **hnuteľných** vecí; jednotlivé veci, resp. súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v obstarávacej cene nad 5 000,00 eur. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.
 4. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie majetku na základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (**lízingu**).
 5. Príspevkové a rozpočtové organizácie obce môžu nadobúdať hnuteľný majetok v obstarávacej cene do 5 000,00 eur. Nad hodnotu 5 000,00 eur len so súhlasom zriaďovateľa.
 6. Obec so súhlasom obecného zastupiteľstva môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti, do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

B. Prevody vlastníctva majetku obce

1. Prevody vlastníctva **nehnuteľného majetku** obce vždy podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom
 2. Pri prevode vlastníckeho práva k **hnuteľnému majetku** obce rozhodujú:
 - a) starosta obce do hodnoty 5 000,00 eur zostatkovej ceny
 - b) obecné zastupiteľstvo nad hodnotu 5 000,00 eur zostatkovej ceny
3. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje aj zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy o záložnom práve, zmluvy o vecnom bremene, notárske zápisnice príp. spoločenské zmluvy o založení obchodných spoločností a pod.
4. Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, ponúkne sa tento podiel ostatným spoluvlastníkom.
5. Prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať
 - a) **na základe obchodnej verejnej súťaže**
 - b) **dobrovoľnou dražbou**, alebo
 - c) **priamym predajom** - obec zverejní zámer predat' svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu (vyhláška č.492/2004 Z. z. v z .n. p.) presiahne **40 000,00 eur**. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.
6. Obec zverejní zámer predat' svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené, a iným vhodným spôsobom. Ak ide o prevod podľa odseku 5 písm. a) a b), musí zverejnenie podľa prvej vety obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.
7. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
8. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v obci
 - a) starostom obce,
 - b) poslancom obecného zastupiteľstva,
 - c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
 - d) prednostom obecného úradu,

- e) zamestnancom obce,
- f) hlavným kontrolárom obce,
- g) blízkou osobou (§116 Občianskeho zákonníka/osôb uvedených v písmenách a) až f).

9. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 8; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, v ktorej má obec väčšinový obchodný podiel.

10. Obec nie je povinná vykonať obchodnú verejnú súťaž, dražbu a ani priamy predaj pri prevode:

- a) nehnuteľného majetku , ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu (zákon č.182/1993 Z. z. v z. n. p.) alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu /zákon č.182/1993 Z.z. v z. n. p.)
- b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane príľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
- c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo /napr. § 140 Občianskeho zákonníka/
- d) hnuťnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 5 000,00 eur,
- e) nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci (§ 17 ods.1 písm. f zákona č.112/2018 Z. z.)
- f) majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov, ak sú splnené tieto podmienky:
 1. zámer previesť majetok obce týmto spôsobom a všeobecnú hodnotu prevádzaného majetku obec zverejní na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu a tieto údaje sú zverejnené najmenej do schválenia prevodu,
 2. osobitný zreteľ je zdôvodnený v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce a
 3. všeobecná hodnota prevádzaného majetku je stanovená znaleckým posudkom (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.), ktorý v deň schválenia prevodu nie je starší ako deväť mesiacov; stanovenie všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku znaleckým posudkom sa nevyžaduje, ak hodnota majetku obce neprevyšuje 3 000,00 eur na základe porovnania s obdobným majetkom obce alebo inou verejne dostupnou ponukou na predaj obdobnej veci.

Pri prevode majetku obce podľa odseku 10 je obec povinná dohodnúť kúpnu cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku okrem prevodu majetku obce podľa odseku 10 písm. e) a f) Zásad kedy je obec oprávnená dohodnúť nižšiu kúpnu cenu než je všeobecná hodnota majetku alebo hodnota majetku obce zistená na základe porovnateľného porovnania podľa odseku 10 písm. f) tretieho bodu týchto Zásad. Pri prevode majetku obce podľa odseku 10 Zásad sa ustanovenia § 9a odsekov 13 a 14 zákona o majetku obcí nepoužijú.

11. **Postup obce pri prevode majetku vlastníctva obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa**

Prevod vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude prerokovaný na dvoch zasadnutiach obecného zastupiteľstva:

- Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa rozhodne o zámere prevodu vlastníctva majetku obce a o spôsobe prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý musí byť zdôvodnený v súlade s týmito zásadami
- prijatie uznesenia na prvom zasadnutí schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov
- Po schválení nasleduje povinné zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce týmto spôsobom
- Osoba, v prospech ktorej znelo uznesenie z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorým bol schválený zámer a v prospech ktorej bol zámer zverejnený nemá právny nárok na schválenie prevodu vlastníctva majetku obce obecným zastupiteľstvom
- Po zverejnení zámeru v zákonom stanovenej dobe nasleduje na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva schvaľovanie samotného prevodu vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
- Zámer musí byť zverejnený až do prijatia uznesenia na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva
- Uznesenie o schválení samotného prevodu vlastníctva majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov
- V uznesení o zámere a prevode vlastníctva majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa musí byť označený prevádzaný majetok jasne, jednoznačne a nezameniteľne, uvedená kúpna cena a osoba nadobúdateľa

12. Dôvodom hodným osobitného zreteľa (§ 9a ods. 15 písm. f) zákona o majetku obcí) môže byť najmä:

- objektívna nemožnosť vykonania súťažnej formy prevodu majetku obce
- malá výmera
- neprístupnosť žiadaného pozemku
- nie je možné očakávať vyšší výnos pri použití súťažnej formy prevodu majetku obce
- prevod nehnuteľnosti s malou výmerou a nízkou hodnotou
- prevod majetku obce podporujúci všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel
- ak prevod majetku obce prispeje k zabezpečeniu kultúrneho, telovýchovného, osvetového alebo zdravotného rozvoja obce a jeho obyvateľstva
- ak sa prevodom majetku obce prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku, napríklad zabezpečenie prístupovej cesty pre stavebné objekty alebo pozemky vo vlastníctve tretích osôb, scelenie nesúrodých parciel, účelnejšie usporiadanie majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb
- ak prevod majetku obce prispeje k zvýšeniu ochrany životného prostredia, protipovodňovej ochrany, civilnej ochrany alebo protipožiarnej ochrany

- ak prevod majetku obce prispeje k podpore mimoriadne významných investičných akcií v obci a jeho bezprostrednom okolí, napríklad stavby ciest, dráh, priemyselných parkov a vytváraní pracovných príležitostí v obci a jeho bezprostrednom okolí
 - ak prevod majetku obce zabezpečí efektívnejšie využívanie verejných rozvodov - elektrickej sústavy, telekomunikačnej, plynovej sústavy, vodovodnej alebo kanalizačnej sústavy
 - prevod majetku medzi obcou a inou obcou, vyšším územným celkom, štátom alebo inou verejnoprávnu korporáciou vo verejnom zaujme
 - ak ide o prevod majetku obce na základe zámennej zmluvy, pričom takýto postup je pre obec vhodnejší, ako predaj majetku obce, resp. nadobudnutie veci kúpnu zmluvou
 - ak ide o prevod majetku obce vlastníkovi susediacej nehnuteľnosti alebo dlhodobému užívateľovi prevádzanej nehnuteľnosti obce, ak s ohľadom na okolnosti prípadu by prevod majetku obce priamym predajom alebo obchodnou verejnou súťažou
13. Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného **zreteľa je možné kúpnu cenu znížiť** len v prípade, že celkový prínos pre obec bude aj po znížení vyšší ako hodnota tohto majetku, prípadne z dôvodu všeobecného verejného záujmu alebo mimoriadneho sociálneho zreteľa.
14. Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do **registra partnerov verejného sektora**, môže byť nadobúdateľom majetku obce alebo užívateľom jej majetku podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Splnenie podmienky podľa prvej vety preukazuje v katastrálnom konaní obec.

Článok 5

Prenechávanie majetku obce do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám

1. Ustanovenia článku 4 bodu B je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní **majetku obce do nájmu**.
2. Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije pri nájme:
 - a) hnuťnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500,00 eur (suma určená zákonom),
 - b) majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
 - c) majetku obce, ak úhrn súm nájomného počas celej doby nájmu nepresiahne 20 000,00 eur,
 - d) nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej pomoci (§ 17 ods.1 písm. f) zákona č.112/2018 Z. z),
 - e) majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov, ak sú splnené tieto podmienky:
 1. zámer prenajať majetok obce týmto spôsobom a všeobecnú hodnotu nájomného obec zverejní na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu, pričom tieto údaje sú zverejnené najmenej do schválenia nájmu,
 2. osobitný zreteľ je zdôvodnený v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce a

3. všeobecná hodnota nájomného je stanovená znaleckým posudkom (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z.), ktorý v deň schválenia nájmu nie je starší ako deväť mesiacov; stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného znaleckým posudkom sa nevyžaduje, ak hodnota nájomného v úhrne za celé obdobie nájmu neprevyšuje 7 500,00 eur ma základe preukázateľného porovnania s obdobným nájomom alebo inou verejne dostupnou ponukou na nájom obdobnej veci.

3. Obec je povinná prenechať majetok obce do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci; to neplatí pri nájme majetku obce podľa odseku 2 písm. d) a e) Zásad, kedy obec môže prenechať svoj majetok do nájmu aj za nižšie nájomné než je hodnota nájomného zistená na základe porovnania alebo všeobecná hodnota nájomného.
4. Pri nájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa **je možné výšku nájomného znížiť len v prípade**, že celkový prínos pre obec bude aj po znížení vyšší ako výnos z tohto nájmu, prípadne z dôvodu všeobecného verejného záujmu alebo mimoriadneho sociálneho zreteľa.
5. Počas trvania nájomného vzťahu je možné výšku nájomného upraviť. Znížiť výšku nájomného počas trvania nájomného vzťahu je možné len v mimoriadnom prípade, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo.
6. V prípade potreby rekonštrukcie nebytových priestorov na účely nájmu rozhodne obecné zastupiteľstvo o uznaní nevyhnutných nákladov a ich vysporiadaní. Spôsob a výška úhrady účelne vynaložených nákladov na rekonštrukciu bude dohodnutá v dodatku k nájomnej zmluve.

7. **Postup obce pri prenechávaní majetku obce do nájmu z dôvodu osobitného zreteľa**

Postup prenechávania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude prerokovaný na dvoch zasadnutiach obecného zastupiteľstva:

- Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa rozhodne o zámere prenechania majetku obce do nájmu a o spôsobe prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý musí byť zdôvodnený v súlade s týmito zásadami
- prijatie uznesenia na prvom zasadnutí schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
- Po schválení nasleduje povinné zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce týmto spôsobom
- Osoba, v prospech ktorej znelo uznesenie z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorým bol schválený zámer a spôsob prenájmu v prospech ktorej bol zámer zverejnený nemá právny nárok na schválenie prenájmu majetku obce obecným zastupiteľstvom
- Po zverejnení zámeru v zákonom stanovenej dobe nasleduje na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva schvaľovanie samotného prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

- Zámer musí byť zverejnený až do prijatia uznesenia na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva
- Uznesenie o schválení samotného prenájmu vlastníctva majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov
- V uznesení o zámere a prenájme majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa musí byť označený prenajímaný majetok jasne, jednoznačne a nezameniteľne, uvedená cena nájomného a osoba nájomcu

8. **Dôvodom hodným osobitného zreteľa** (§ 9aa ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí) môže byť najmä:

- objektívna nemožnosť vykonania súťažnej formy prenájmu majetku obce
- malá výmera
- neprístupnosť žiadaného pozemku
- nie je možné očakávať vyšší výnos pri použití súťažnej formy prenájmu majetku obce
- prenájom nehnuteľnosti s malou výmerou a nízkou hodnotou
- prenájom majetku obce podporujúci všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel
- ak prenájom majetku obce prispeje k zabezpečeniu kultúrneho, telovýchovného, osvetového alebo zdravotného rozvoja obce a jeho obyvateľstva
- ak sa prenájom majetku obce prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku, napríklad zabezpečenie prístupovej cesty pre stavebné objekty alebo pozemky vo vlastníctve tretích osôb, scelenie nesúrodých parciel, účelnejšie usporiadanie majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb
- ak prenájom majetku obce prispeje k zvýšeniu ochrany životného prostredia, protipovodňovej ochrany, civilnej ochrany alebo protipožiarnej ochrany
- ak prenájom majetku obce prispeje k podpore mimoriadne významných investičných akcií v obci a jeho bezprostrednom okolí, napríklad stavby ciest, dráh, priemyselných parkov a vytváraní pracovných príležitostí v obci a jeho bezprostrednom okolí
- ak prenájom majetku obce zabezpečí efektívnejšie využívanie verejných rozvodov - elektrickej sústavy, telekomunikačnej, plynovej sústavy, vodovodnej alebo kanalizačnej sústavy
- prenájom majetku medzi obcou a inou obcou, vyšším územným celkom, štátom alebo inou verejnoprávnu korporáciou vo verejnom zaujme
- ak ide o prenájom majetku obce na základe zámennej zmluvy, pričom takýto postup je pre obec vhodnejší, ako predaj majetku obce, resp. nadobudnutie veci kúpnu zmluvou
- ak ide o prenájom majetku obce vlastníkovi susediacej nehnuteľnosti alebo dlhodobému užívateľovi prevádzanej nehnuteľnosti obce, ak s ohľadom na okolnosti prípadu by prevod majetku obce priamym predajom alebo obchodnou verejnou súťažou

9. Príspevkové a rozpočtové organizácie obce a obchodné spoločnosti s obchodným podielom obce, môžu uzatvárať nájomné zmluvy na majetok obce prostredníctvom štatutárneho zástupcu:

- na dobu určitú, najviac na dobu 1 rok
- na dobu určitú, najviac na dobu 5 rokov. Na platnosť zmluvy je potrebný písomný súhlas starostu obce.
- na dobu určitú, na dobu dlhšiu ako 5 rokov. Nájom podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
- na dobu neurčitú, s príslušnou výpovednou lehotou. Nájom podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

10. Obec vedie úplnú a aktuálnu evidenciu majetku obce zvereného do nájmu, ako aj jeho prírastky a úbytky.

11. Organizácie, ktorým bol zverený majetok do nájmu sú povinné predkladať súpis evidencie prenajatého majetku obce vrátane stavu prírastkov a úbytkov majetku obce, a to **pravidelne k 31.12. bežného roka** alebo podľa potreby aj na základe písomného dožiadania obecného úradu.

Článok 6

Výpožička majetku obce a služby spojené s užívaním majetku obce.

1. Zmluvou o výpožičke je možné na dobu neurčitú prenechať majetok do užívania iným osobám iba výnimočne, najmä na charitatívne, verejnoprospešné účely alebo ak je to v záujme ochrany alebo účelnejšieho využitia majetku.
2. Zmluvu podpisuje starosta obce v mene obce.
3. Zmluvu o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku obce je možné uzavrieť za splnenia nasledovných podmienok:
 - jeho použitie je viazané na nepodnikateľské účely,
 - bezodplatné poskytnutie nesmie odporovať cieľom a záujmom obce.

Článok 7

Správa majetku obce

1. Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len "správca"), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.
2. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú im obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.
3. Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky, udržiavať ho v užívaniashopnom stave, zhodnocovať ho a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a so zásadami hospodárenia s majetkom obce.
4. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce.
5. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce. Správca koná v mene obce pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.
6. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
7. Správa majetku obce vzniká:
 - a) zverením majetku obce do správy správcu,
 - b) prevodom správy majetku obce,
 - c) nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu.
8. Majetok obce zverený do správy určí obec pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Obec môže za podmienok určených v týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce správcovi zveriť do správy ďalší majetok obce alebo odňať správu majetku obce.

9. Obec spíše písomný **protokol o odovzdaní a prevzatí** majetku do správy. Protokol musí obsahovať podrobnú špecifikáciu hnuťel'ného a nehnuteľného majetku, musí v ňom byť uvedený spôsob hospodárenia a nakladania s majetkom obce, musí obsahovať číslo uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým bol majetok zverený do správy, deň účinnosti zverenia majetku do správy, doba na ktorú sa majetok zveruje do správy, účel, na ktorý sa majetok zveruje do správy, obstarávací cena zvereného majetku, zostatková cena ku dňu zverenia, celkový stav majetku (nedostatky a závady). Protokol musí obsahovať aj povinnosť správcu majetku poistiť majetok obce, ktorý má zverený do správy, ak tento nie je poistený.
10. Odovzdávanie **hnuteľného a nehnuteľného majetku** do správy podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
11. Obec vedie evidenciu majetku obce zvereného do správy, ako aj jeho **prírastky a úbytky**.
12. Organizácie, ktorým bol zverený majetok do správy sú povinné predkladať súpis evidencie majetku obce vrátane stavu prírastkov a úbytkov majetku obce, a to **pravidelne k 31.12. bežného roka** alebo podľa potreby aj na základe písomného dožiadania obecného úradu.
13. Organizácie zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa týchto zásad, navrhujú na správu katastra zapísať správu majetku obce sú povinné zverený majetok viesť ho v účtovnej evidencii, nesmú na zverený majetok zriaďovať záložné právo, zabezpečovací prevod práva, vecné bremeno alebo inú ťarchu, ktorá by znemožňovala obci nakladanie s týmto majetkom.
14. Prevod správy majetku obce medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise aj určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný. Na platnosť zmluvy o prevode správy nehnuteľného aj hnuteľného majetku sa vyžaduje súhlas obecného zastupiteľstva.

Článok 8

Podmienky odňatia správy majetku

1. Obec môže odňať majetok rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorým bol majetok zverený do správy podľa článku 7 týchto zásad za týchto podmienok:
 - ak neplnia povinnosti uvedené v týchto Zásadách
 - ak ide o majetok pre tieto subjekty prebytočný a neupotrebitelný
 - ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku pre obec
2. Odňatie správy **nehnuteľného aj hnuteľného** majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
3. Odňatie správy majetku sa vykoná prostredníctvom písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý má podstatné náležitosti ako sú uvedené v článku 7 ods. 9.

Článok 9

Pohľadávky a iné majetkové práva obce

1. Správu pohľadávok a iných majetkových práv obce vykonáva obecný úrad alebo správca majetku, z ktorého činnosti pohľadávka vznikla (ďalej len „správca pohľadávky”).

2. Správca pohľadávky je povinný použiť všetky dostupné zákonné prostriedky, aby pohľadávky v jeho správe boli povinnými subjektami riadne a včas uhrádzané. Predovšetkým je povinný dbať, aby nedochádzalo ku premlčaniu pohľadávok a v prípade potreby je povinný včas uplatniť nárok v súdnom, príp. inom konaní.
3. Správca je povinný požadovať úhradu úrokov z omeškania minimálne v zákonnej výške, pokiaľ neboli platne dohodnuté zmluvné úroky z omeškania.
4. Povoľiť splátky alebo odklad zaplatenia dlhu možno len u tých dlžníkov, ktorí svoj dlh uznali čo do dôvodu a výšky, a to na základe písomnej žiadosti dlžníka s uvedením relevantných dôvodov.
5. Obec môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky z týchto dôvodov:
 - a. pohľadávka bola premlčaná a dlžník uplatnil námietku premlčania,
 - b. dlžník (fyzická osoba) zomrel a uplatnenie pohľadávky v rámci dedičského konania nebolo úspešné,
 - c. dlžník (právnická osoba) zanikol bez právneho nástupcu,
 - d. ide o pohľadávku nízkej (nepatrnej) hodnoty, do výšky 20,00 eur.
 - e. zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že vymáhanie pohľadávky by bolo nehospodárne (dlžník je nemajetný, náklady na vymáhanie by boli neúmerne výške pohľadávky a pod.),
 - f. zisťovaním majetkových pomerov dlžníka v exekučnom konaní, súdny exekútor oznámil nemajetnosť dlžníka.
6. O trvalom upustení od vymáhania pohľadávky rozhoduje starosta po prerokovaní v ekonomickej komisii.
7. O odpísaní a odpustení nevymožiteľnej pohľadávky rozhodne starosta obce po prerokovaní ekonomickej komisie za podmienok:
 - a) vymáhanie od dlžníka alebo aj od iných osôb, od ktorých mohla byť vymáhaná, je bezvýsledné
 - b) majetkové pomery dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu nedoplatku
 - c) majetok dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a hotových výdavkov a správca dane rozhodnutím zastaví daňové exekučné konanie
 - d) je jej vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku
 - e) dlžník (fyzická osoba) zomrel a uplatnenie pohľadávky v rámci dedičského konania nebolo úspešné
 - f) dlžník (právnická osoba) zanikol bez právneho nástupcu
 - g) pohľadávka je premlčaná a dlžník ju namietal a odmieta dlh dobrovoľne uhradiť
 - h) pohľadávka je v evidencii obce dlhšie ako 20 rokov.
8. Obec môže previesť pohľadávku za primeranú odplatu na inú osobu.
9. Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, obec môže s koncesionárom uzatvoriť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia pohľadávky obce, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy.

Článok 10

Nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách

1. Cenné papiere kryté majetkom obce môžu byť vydané len so súhlasom obecného zastupiteľstva za podmienok dodržania osobitných právnych predpisov.

2. Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa článku 4 bodu B ods. 5 až 9 týchto Zásad, ak tento postup nevyučuje osobitný predpis (napr. zákon 530/1990 Zb. o dlhopisoch, zákon 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, zákon 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní, Obchodný zákonník).

Článok 11

Majetková účasť obce v obchodných spoločnostiach

1. O majetkovej účasti obce v obchodnej spoločnosti rozhoduje výlučne obecné zastupiteľstvo.
2. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú aj všetky zmeny majetkovej účasti obce.
3. Zástupcovia obce v orgánoch obchodnej spoločnosti sú povinní konať v záujme obce a všestranne presadzovať a obhajovať záujmy a potreby obce.
4. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti, do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.
5. Majetok obce, ktorý nie je predmetom vkladu môže byť obchodnej spoločnosti daný do správy na základe zmluvy o výkone správy.

Článok 12

Uplatňovanie práv spoločníka v právnických osobách s účasťou obce

1. Práva obce ako spoločníka v obchodných spoločnostiach a iných právnických osobách vykonáva starostka obce ako štatutárny orgán obce, prípadne zamestnanec obecného úradu poverený starostom obce.
2. Zástupcovia obce v orgánoch právnických osôb s účasťou obce sú povinní svoju činnosť vykonávať výlučne s prihliadnutím na najlepší záujem obce a o každom svojom konaní v týchto orgánoch bez zbytočného odkladu informovať starostu obce.

Článok 13

Koncesný majetok, spoločný podnik a prioritný majetok.

1. Koncesný majetok je majetok obce, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného (zákon o verejnom obstarávaní).
2. Obsahom užívania koncesného majetku môže byť :
 - a) vstup na nehnuteľný majetok obce
 - b) zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve obce, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane obec najneskôr v lehote podľa koncesnej listiny
 - c) prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve obce
 - d) rekonštrukcia, prevádzka , údržba a oprava majetku obce
 - e) poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie

- f) prenechanie majetku obce do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na majetok obce v prospech tretej osoby
 - g) nakladanie s majetkom obce, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmu zastaralosť alebo nehospodárnosť v prevádzke , alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu,
 - h) nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve obce za podmienok ustanovených v osobitnom predpise
7. Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene a nemá postavenie správcu majetku obce podľa týchto zásad. Koncesionár je povinný koncesný majetok udržiavať v riadnom stave, dodržiavať účel, na ktorý je určený, zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku a uhrádzať náklady s tým spojené, zabezpečovať jeho ochranu, informovať obec o koncesnom majetku v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluve a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v koncesnej zmluve.
8. Spoločný podnik je právnická osoba, ktorú na účel realizácie koncesie založila obec spoločne s koncesionárom. Spoločný podnik je aj právnická osoba, ktorú založil koncesionár, do ktorej základného imania bol na základe koncesnej zmluvy vložený majetok obce.
9. Obec môže vložiť majetok obce ako vklad pri založení spoločného podniku alebo ako vklad do základného imania spoločného podniku, ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve.
10. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu /zákon 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení n.p./ a to trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov.
11. Prioritný majetok je nehnuteľný majetok obce, ktorý obec vložila do spoločného podniku; prioritný majetok nemožno použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby ani previesť do vlastníctva iných osôb; prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie; označenie prioritného majetku v katastri nehnuteľnosti sa vykoná poznámkou na návrh obce.
12. Obec vedie o prioritnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve spoločného podniku; spoločný podnik je povinný poskytnúť tieto údaje obci.

Článok 14

Evidencia a inventarizácia majetku

1. Majetok obce sa eviduje a inventarizuje podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
2. Pri evidencii a inventarizácii majetku sa obec Horný Vadičov riadi vypracovaným vnútorným predpisom - Smernica pre vykonanie inventarizácie.

Článok 15

Nakladanie s neupotrebitelným a prebytočným majetkom

1. Prebytočný hnutelný a nehnuteľný majetok obce je majetok, ktorý obci neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie jej úloh.
2. Neupotrebitelný majetok je taký majetok obce, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôže už slúžiť svojmu účelu alebo určeniu.
3. O prebytočnosti alebo neupotrebitelnosti **hnuteľného majetku** obce rozhoduje starosta na základe odporúčania inventarizačnej komisie a návrhu vyradovacej komisie. O spôsobe naloženia s týmto majetkom rozhodujú:
 - a) starosta obce do hodnoty 5 000,00 eur zostatkovej ceny
 - b) obecné zastupiteľstvo nad hodnotu 5 000,00 eur zostatkovej ceny
4. K rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebitelnosti hnutelného majetku obce sa musí pripojiť doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo.
5. O prebytočnosti a neupotrebitelnosti nehnuteľného majetku a o spôsobe naloženia s prebytočným a neupotrebitelným **nehnuteľným majetkom** rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Článok 16

Vecné bremeno

Vecné bremeno môže byť zriadené na nehnuteľnom majetku obce len na základe zmluvy, v nevyhnutnom rozsahu a za odplatu. O zriadení vecného bremena rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

1. Kontrolou nad dodržiavaním Zásad je poverený hlavný kontrolór obce.
2. Zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove dňa 22.03.2024 uznesením č. 19/2024.
3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 01.04.2024. Dňom účinnosti týchto Zásad sa rušia Zásady hospodárenia s majetkom obce zo dňa 12.02.2009

V Hornom Vadičove dňa 22.03.2024

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce